FORMELE EU-SYSTEEMANALYSE & WETGEVEND ADDENDUM

Transnationale Verzendmatrix • 12 november 2026 • EP PETI 1034/2026 • EC CPLT(2026)01544 • TK 2026Z24384 / 2026D56354 • Belgische Kamer

TRANSNATIONALE KENNISGEVING — GELIJKTIJDIGE VERZENDTRANCHES (SPAM- & FIREWALLBEVEILIGD)

Onderstaande tabel bevat het integrale register van alle geadresseerden (68 instanties en sleutelposities in de EU, België, Nederland en de internationale pers) aan wie deze formele analyse op 12 november 2026 gelijktijdig is overgedragen.

Tranche / Doelgroep	Primaire Geadresseerden (Aan / To)	Afschrift & Toezicht (Cc)
Tranche A: EU & Parlementen (Europese Commissie, Europees Parlement, Nationale Griffies)	Mario Nava (DG EMPL), Roxana Mînzatu (EC Vice-President), Kabinet Mînzatu, Antoine Kasel, Kristina Aleksiejuniene, Empl E2 Unit	EP PETI Secretariaat, Commissie Sociale Zaken Kamer (BE), Commissie SZW Tweede Kamer (NL), Europese Ombudsman, EP-leden (Sommen, Van Overtveldt, Matthieu, Ceulemans, Van Sparrentak, Vandenberg, Maij, Andersson)
Tranche B: Belgische Keten (Sociale Zekerheid, Ziekteverzekering, Toezichthouders)	CM Directie & Privacy (Van Gorp, De Ruysscher, Van Muysen), RIZIV Directie & Pers (Facon, Algsecgen), CDZ Directie & Juridische Dienst, FOD SZ (Samyn), Orde der Artsen (Nationaal, Antwerpen, Oost-Vlaanderen), Kabinet Vandenbroucke	EP PETI Secretariaat, Kamercommissie Sociale Zaken, Tweede Kamer SZW, SVB Directie (Starmans), Onderzoeksjournalisten & Pers (Belga, VRT Pano, RTBF Investigation)
Tranche C: Nederlandse Keten & Pers (Uitvoeringsorganen, Zorgverzekeraars, Ministeries, Pers)	UWV Raad van Bestuur & Pers (Choho, Steenvoorden), SVB Raad van Bestuur & Pers (Starmans), CAK Directie (Ouwehand), Zorginstituut Nederland (Janssen, Geldof, Bosma), CZ Raad van Bestuur (De Groot, Van Veen-Wubben), Ministeries SZW, VWS, FIN, Gemeente Hulst	EP PETI, Tweede Kamer SZW, Belgische Kamer, Onderzoeksjournalistiek (ANP, Follow the Money, Politico EU, Euractiv, AFP, DPA, Mediapart, SRF Investigativ, Lighthouse Reports)

Integrale Brieftekst & Wetgevend Addendum

Geachte Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement, Geachte Leden van de Belgische Kamer en de Nederlandse Tweede Kamer, Geachte Bestuurders van de Belgische en Nederlandse Uitvoeringsorganen, Toezichthouders en Redacties,

Hierbij leggen wij u het overkoepelende wetgevende addendum voor bij de lopende parlementaire en administratieve verzoekschriften (Europees Parlement PETI 1034/2026, Europese Commissie CPLT(2026)01544, Tweede Kamer 2026Z24384 / 2026D56354 en Kamer van Volksvertegenwoordigers België). Deze synthese biedt een wetgevend antwoord op de structurele patstelling in het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie en wordt gelijktijdig ter kennis gebracht van de Europese instellingen, de nationale parlementen, de Belgische en Nederlandse uitvoeringsorganen, de toezichthouders en de internationale onderzoeksjournalistiek.

De open-source systeem-audit op **https://grensarbeid.org** omvat inmiddels **ruim 750+ geregistreerde en forensisch geverifieerde interacties bij meer dan 60 overheids-, zorg- en financiële instanties (100% gestaafd met rechtstreekse primaire brondocumenten)**. Deze integrale bewijslast toont onweerlegbaar aan dat het vastlopen van een grensarbeider na een zwaar medisch incident geen gevolg is van individuele onwil van uitvoerende medewerkers, maar van het *structurele ontbreken van digitale en wettelijke koppelvlakken* tussen de nationale stelsels van de Europese lidstaten.

> **Pre-emptive Legal Seal (Afwijzing van de 4 Klassieke Procesverweren):**
> 1. *Nationale rechtsgang uitputten:* Verworpen conform HvJ-EU C-494/01 (bij structureel institutioneel falen geldt geen uitputtingseis).

2. *Individuele incidentele fout:* Verworpen (statistische reeks van ruim 750+ gedocumenteerde stappen (100% gestaafd met primaire brondocumenten) sluit toeval mathematisch uit).
3. *Strikt nationale bevoegdheid:* Verworpen krachtens art. 48 VWEU en het vaste Petroni- en Maria Vester-beginsel (C-134/18: vrij verkeer mag nooit leiden tot verlies van opgebouwde rechten).
4. *Grensoverschrijdende complexiteit:* Verworpen (complexiteit is de bestaansreden van Verordeningen 883/2004 en 987/2009 en kan nimmer een administratief vacuüm rechtvaardigen).

De Viertraps-Architectuur & De 2030 EESSI-Kaart Matrix

Pijler / Schaalniveau	Systemisch Knelpunt (Empirie ruim 750+ Interacties)	Wettelijke & Digitale Oplossing (Viertraps-Blauwdruk)
1. Micro-niveau (Vangnetfalen)	Gemeentelijke bijstand (Hulst) en art. 7 Vo. 987/2009 blokkeren; instanties wijzen naar elkaar bij inertie van EESSI (18 maanden administratief vacuüm).	Burgerlijk recht op voorlopige uitkering door het woonland na 30 dagen bestuurlijke inertie, met verplichte automatische EU-clearing.
2. Benelux-proeftuin (Art. 350 VWEU)	Bilaterale versnippering tussen RIZIV, CDZ, CM, SVB, UWV en CAK zonder gezamenlijk beslissingsmandaat; grensstreek als bureaucratisch niemandsland.	Oprichting van een Benelux Clearinghouse met bilateraal verrekeningsmandaat, wederzijdse erkenning van medische besluiten en centrale verevening.
3. Macro-parameters & EESSI	EESSI-nulmeting: 0 structurele SED-berichten in 18 maanden (foutcode 5124, ontbrekende routering, structurele radiostilte tussen lidstaten).	Verplichte openbare SLA-monitoring van SED-uitwisselingen (H001/H002/U002) en Unierechtelijke sancties op administratieve radiostilte.
4. Digitale EU-Burgerkaart (2030)	Grensarbeider valt bij ziekte tussen nationale digitale silo's (eID vs. DigiD) en verliest medisch en fiscaal statuut over de landsgrens.	100% behoud van nationale wetten voor de Binnenlandse Burger; verplicht geautomatiseerd EU-duplicaat van overheidswege voor de Nomade met 1-op-1 vertaling.
5. Pre-emptive Legal Seal	Verschuiling achter klassieke procesverweren en bevoegdheidsafbakening.	Rechtstreekse toetsing aan art. 48 VWEU en arresten Petroni en Maria Vester (C-134/18).

PART II — English Executive Summary & 2030 EU Blueprint

This audit of **over 750+ registered and forensically verified interactions across more than 60 public, healthcare and financial institutions (100% backed by primary source documents)** exposes a universal mechanism across all 27 EU Member States. The same blockage occurs between **any Member State of Residence (State A)** and **any Member State of Employment (State B)**. In each case the national body stops its recognition exactly one step before payment (the N-1 threshold), since going further would force a domestic rule to yield to EU law.

The Five Universal Blockages:

1. *Primary Sickness Fund in State B:* recognises 365 days of sickness but cuts off a lifelong certificate one day before structural invalidity (Day 366).
2. *Disability & Tax Authorities in State B:* freeze disability recognition at N-1 (8/9 points) to block exportable allowances under domestic residence clauses.
3. *Disability Agency in State A:* holds certified EU U1 records proving over 20 years of cross-border social security contributions and employment in State B, yet refuses to recognise this work history and demands irrelevant foreign termination forms from State B that have zero legal standing in State A. Recognising this cross-border career and disability for invalidity benefits would mean that EU free movement takes precedence over the domestic rule requiring the first day of illness to occur within State A.
4. *Cross-Border Health Insurer:* issues a treaty policy while blocking transport and devices through domestic network rules that foreign clinics cannot satisfy.
5. *Tax & Allowance Office in State A:* refuses healthcare allowances because a treaty policy is not classified as domestic insurance, despite identical premium deductions.

The 2030 State-Synchronized EESSI Dual-Format Card Solution:

• *Domestic Citizen:* remains 100% under domestic law and procedures. Zero changes for domestic citizens.
• *EU Nomad:* Member States generate an automatic standardized EU duplicate of every accrued right and contribution via EESSI.

• *Direct Translation:* receiving states translate the duplicate one-to-one into local formats, backed by the 30-day pre-financing duty (Art. 7 Reg. 987/2009).

Eric Messa
Onafhankelijk Systeemauditor / Ex-grensarbeider • https://grensarbeid.org